■ 범죄수사규칙 [별지 제161호서식]

진술녹음 고지·동의 확인서

KICS 접수번호			
성 명		생년월일	

〈경찰은 조사과정을 객관적이고 투명하게 함으로써 사건관계인의 인권을 보호하기 위하여 진술녹음제도를 시행하고 있습니다. 아래 내용을 잘 읽어보시고 귀하가 동의하신 경우에만 진술녹음이 진행됩니다.〉

※ 다만, 진술녹음에 동의하더라도 진술녹음실 부족·장비 고장 등 부득이한 사유가 있는 경우, 진술녹음이 진행되지 않을 수 있습니다.

○ 동의 후 진술녹음을 하던 중 녹음 중단을 요청할 수 있고 동의하지 않아 진술녹음 없이 조사하던 중 진술녹음을 요청할 수도 있습니다.

○ 진술녹음은 조서작성 시작부터 사건관계인이 조서에 간인과 기명날인 또는 서명을 마쳐 조서를 완성할 때까지 진행합니다.

○ 진술녹음파일은 조사과정 중 인권침해 여부 확인, 본인이 진술한 대로 조서에 기재되었는지 여부 확인, 진술자의 기억을 환기하기 위한 용도로만 사용되며, 공소청에 송부되지 않습니다.

※ 다만, 법원·수사기관에서 다른 법률에 근거하여 진술녹음파일을 요청하는 경우 제공할 수 있음

○ 진술녹음파일의 청취는 조서를 열람하는 과정 또는 조서에 간인과 기명날인 또는 서명을 마쳐 조서를 완성한 직후에 가능하며, 이후에는 정보공개청구절차에 따라 녹음파일을 청취하시거나 녹취록 작성*을 통해 진술 내용을 확인하실 수 있습니다.

* 녹취 비용은 본인이 부담하며 진술녹음파일(복제본·사본 포함)은 제공하지 않음

※ 진술녹음파일의 청취·녹취와 별개로 정보공개청구절차를 통해 조서 사본 제공도 가능

○ 진술녹음파일은 사건관계인의 개인정보보호 등을 위해 녹음한 날로부터 3년간 보관 후 일괄 폐기합니다.

※ 다만, 3년 경과 이전에 진술녹음파일에 대한 정보공개청구·열람·복사·법원 또는 수사기관의 요청 등이 접수된 경우에는 당해 청구절차에 따른 조치가 완료된 이후 폐기합니다.

○ 모든 사건관계인은 진술녹음을 동의하지 않을 수 있습니다.

■ 본인의 자유로운 의사에 따라 진술녹음에 동의하십니까?

동의 (　　)　　부동의 (　　)

20　.　.　.　　성명　　㊞